

Comú d'Encamp

Protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries

21 de maig del 2026

Comú d'Encamp
ANDORRA

Índex

1. Declaració de principis 2
2. Marc legal i responsabilitats 4
3. Definicions 6
4. Objectius generals i específics 8
5. Àmbit d'aplicació 10
6. Conductes 12
7. Drets i obligacions de l'organització 19
8. Procediment d'actuació intern 20
   a. Canal d'entrada de les denúncies i queixes 20
   b. Persones i rols 21
   c. Identificació de la situació d'assetjament 22
   d. Valoració de la situació 25
   e. Procés d'intervenció 25
9. Seguiment i avaluació 33
10. Mesures preventives 33
11. Protecció de les persones 35
12. Annexos 37

1. Declaració de principis

Una de les línies d'actuació prioritàries per garantir la igualtat real entre dones i homes i la no-discriminació és la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'entorn laboral. Aquest tipus de conducta està reconeguda com a infracció molt greu per la Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com per la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

El Comú d'Encamp manifesta el seu compromís ferm amb la creació d'un entorn laboral segur, respectuós i lliure de qualsevol forma d'assetjament o discriminació. Amb aquest Protocol, el Comú estableix els principis i les mesures necessàries per prevenir, identificar i intervenir davant de conductes d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i altres conductes discriminatòries com les reconegudes i protegides per la Llei 13/2019, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, article 4.2.

Per aquest motiu, i en compliment de les lleis 13/2019 i 6/2022, aquest Protocol esdevé una eina institucional per donar una resposta rigorosa i garantista a possibles situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, amb les línies d'actuació següents:

- No tolerar, sota cap circumstància, comportaments, actituds o situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe o una altra conducta discriminatòria.
- Garantir la tramitació rigorosa, confidencial, imparcial i amb respecte al dret de defensa de totes les parts implicades.

- Promoure la cultura del respecte, la igualtat i el bon tracte entre totes les persones que formen part del Comú, així com de les que hi col·laboren externament.
- Reforçar la protecció de les persones que denunciïn situacions d'assetjament o discriminació, com també de les que col·laborin a resoldre-les, garantint l'absència de represàlies.
- Aplicar les mesures disciplinàries que pertoquin en cas de comprovació dels fets, d'acord amb el marc legal vigent.

Durant la fase de disseny i implantació del Protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres tipus de conductes discriminatòries del Comú d'Encamp (d'ara endavant, també anomenat "Protocol d'assetjament" o "Protocol"), la corporació adopta els compromisos següents:

- Difondre aquest Protocol entre tota la plantilla i les persones col·laboradores.
- Oferir informació i formació detallada sobre les conductes que no es toleren, els canals d'activació establerts i l'actuació davant un possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.
- Facilitar un canal de comunicació segur, accessible i confidencial per tal que qualsevol persona pugui traslladar una situació de possible assetjament o discriminació amb garanties de protecció i seguretat.
- Externalitzar la gestió dels casos a una empresa especialitzada i independent, amb l'objectiu de garantir la màxima neutralitat, objectivitat i rigor tècnic en el tractament i la resolució de les situacions notificades.
- Designar dues persones referents internes, amb formació adequada i habilitats socials, que estaran en coordinació amb les persones referents externes per tal d'assegurar el correcte

seguiment del Protocol dins de l'organització, vetllar perquè s'apliqui de manera efectiva i acompanyar les persones implicades durant tot el procés (si ho necessiten).

Aquest Protocol s'alinea amb el Pla d'igualtat vigent del Comú d'Encamp i té com a objectiu final promoure un entorn de treball lliure de qualsevol vulneració de drets.

2. Marc legal i responsabilitats

La igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un principi jurídic d'aplicació universal reconegut en textos internacionals sobre drets humans.

Tot i que el Decret 478/2023, de l'11 d'octubre, pel qual s'aproven les disposicions mínimes respecte a les mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe no és d'aplicació directa a les administracions públiques, el Comú d'Encamp ha decidit prendre'n com a base de referència els continguts mínims, ja que ofereixen una estructura clara i un desenvolupament tècnic especialment rigorós, elaborat amb criteris especialitzats i alineat amb les bones pràctiques en matèria de prevenció i abordatge de l'assetjament.

El marc legal en què s'adscriu aquest Protocol inclou:

- Constitució andorrana, del 1993.
- Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (LITND).
- Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes (LIETODH).
- Decret 478/2023, de l'11-10-2023, d'aprovació de les disposicions mínimes respecte a les mesures preventives i d'abordatge de les

conductes d'assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i altres entitats del sector privat.

- L'Ordinació de la funció pública del Comú d'Encamp vigent en cada moment.

Partint del dret fonamental a la igualtat i a la no-discriminació a Andorra, proclamat a l'article 6 de la Constitució del 1993, i per l'article 4 de la Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (LITND), i, més en detall, en els articles 15, 16 i 53 de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes (LIETODH), aquest Protocol té com a finalitats, per una banda, donar compliment a les exigències legislatives i, per altra banda, servir d'eina per aconseguir aquesta igualtat en el pla pràctic.

Per a la consecució efectiva d'aquest compromís cal que totes les persones que integren el Comú, i en especial les que ocupen places directives i de comandament, assumeixin les responsabilitats següents:

- Tractar totes les persones amb qui es mantinguin relacions per motius de treball (persones usuàries del servei, persones treballadores, proveïdors/es, personal col·laborador extern, etc.) amb respecte a la seva dignitat i als seus drets fonamentals.
- Evitar actituds, accions o comportaments que són o puguin ser ofensius, humiliants, degradants, molestos, intimidatoris o hostils.
- Actuar adequadament davant d'aquests comportaments, actituds o accions: no ignorant-los, no tolerant-los, manifestant-hi el desacord, impedint que es repeteixin o s'agreugin, comunicant-los a les persones designades a aquest efecte, així com donant suport a les persones que en pateixen.

3. Definicions

A continuació s'especifiquen les expressions i els conceptes clau en la prevenció i la gestió de l'assetjament sexual per raó de sexe i altres conductes discriminatòries:

1. Assetjament sexual: Es defineix com qualsevol comportament, verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, adreçat contra una persona o grup, i que tingui la finalitat o produeixi l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
2. Assetjament per raó de sexe: Constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament manifestat en funció del sexe, amb la finalitat o l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.
3. Discriminació: Tracte desfavorable, d'inferioritat o excloent que es dona a una persona o un col·lectiu per raó d'edat, sexe, raça, ètnia, cultura, ideologia, religió o qualsevol altra condició o circumstància de tipus personal o social, que limita o anul·la el gaudi o l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats fonamentals en igualtat en l'esfera política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altre àmbit de la vida pública.
4. Discriminació directa per raó de sexe: S'entén per *discriminació directa per raó de sexe* la situació en què es troba una persona que és tractada, en atenció al seu sexe, de forma menys favorable que una altra en una situació anàloga o comparable sense justificació.
5. Discriminació indirecta per raó de sexe: S'entén per *discriminació indirecta per raó de sexe* la situació en què una norma, un criteri o una pràctica, aparentment neutres, no puguin ser respectats o assolits amb la mateixa facilitat per les persones d'un dels dos sexes i les desfavoreixi respecte a les persones de l'altre sexe, llevat que la

norma, el criteri o la pràctica tinguin una justificació objectiva i raonable i siguin proporcionats.

6. Discriminació per raó d'embaràs o maternitat: S'entén per *discriminació per raó d'embaràs o maternitat* qualsevol tracte desfavorable envers les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat. Constitueix una forma de discriminació per raó de sexe.
7. Discriminació múltiple i interseccional: S'entén per *discriminació múltiple i interseccional* la situació en què una dona, pel fet de ser dona i pertànyer a altres grups que també són objecte de discriminació per altres factors, pateix formes agreujades i específiques de discriminació.
8. Assetjament ambiental: És el comportament que crea un ambient intimidatori, hostil, ofensiu.
9. Violència de gènere envers les dones: S'entén per *violència de gènere envers les dones* una violació dels drets humans i un tipus de discriminació contra les dones, i designa tots els actes de violència basats en el gènere que comporten o són susceptibles de comportar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica. S'hi inclouen l'amenaça de dur a terme aquests actes, i la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant en la vida pública com en la privada. L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe constitueixen una forma de violència de gènere envers les dones.
10. Ordre de discriminar: qualsevol instrucció que impliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.
11. Represàlia discriminatòria: constitueix una represàlia discriminatòria qualsevol tracte advers o efecte negatiu que es produeix contra una persona a conseqüència de la presentació d'una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs, de qualsevol mena, adreçats a evitar, disminuir o denunciar qualsevol tipus de greuge o discriminació per raó de sexe o l'assetjament sexual al qual la

persona denunciant és sotmesa o ha estat sotmesa. També suposa una represàlia discriminatòria qualsevol tracte advers o efecte negatiu que tingui lloc contra una persona que col·labori o participi en un procediment iniciat arran d'aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs.

12. Perspectiva de gènere: S'entén per *perspectiva de gènere* la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte les necessitats de les dones i la manera en què les actuacions afecten les dones en particular, per tal de cercar l'equitat de gènere.
13. Polítiques d'igualtat: S'entén per *polítiques d'igualtat* el conjunt de decisions, objectius i directrius que han d'orientar l'acció en relació amb el foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i l'eliminació de la discriminació per raó de sexe i l'assetjament sexual o per raó de sexe.
14. Reparació: Accions orientades a restituir el benestar i els drets de la persona afectada, un cop validada la situació d'assetjament laboral.
15. Revictimització: Situació en què la persona afectada per assetjament laboral pateix novament malestar o danys a conseqüència del tractament rebut durant el procés d'atenció, gestió o resolució del cas.

4. Objectius generals i específics

Objectiu general

El Protocol té com a objectiu general manifestar la posició institucional del Comú d'Encamp davant qualsevol forma d'assetjament sexual, per raó de sexe o una altra conducta discriminatòria: promoure un entorn

laboral segur, respectuós, inclusiu i lliure de violències, tot establint mecanismes clars per prevenir-les, detectar-les i abordar-les.

Aquesta eina s'emmarca dins del compromís del Comú amb la igualtat efectiva, el respecte a la dignitat de les persones i la garantia dels drets fonamentals de tota la plantilla i les persones col·laboradores.

Objectius específics

Per tal d'assolir aquest objectiu general, el Comú d'Encamp es proposa:

- Prevenir i sensibilitzar sobre l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, mitjançant accions formatives, informatives i de comunicació.
- Definir les conductes no tolerades a l'organització, establint de manera clara què es considera assetjament sexual, per raó de sexe i altres formes de discriminació, per facilitar-ne la identificació, l'abordatge i la prevenció.
- Establir un procediment intern d'actuació que permeti a qualsevol persona comunicar de manera confidencial una situació d'assetjament o discriminació, amb totes les garanties de protecció, imparcialitat i dret a la defensa.
- Externalitzar la gestió dels casos a una entitat especialitzada per garantir neutralitat, objectivitat i rigor en el tractament de les denúncies.
- Facilitar un canal segur i accessible de comunicació per activar el Protocol, a través d'una eina digital.
- Protegir les persones implicades evitant qualsevol tipus de represàlia, discriminació o perjudici per haver presentat una queixa, col·laborat en el procés o estat objecte d'una denúncia.

- Fomentar una cultura de respecte i bon tracte entre totes les persones que treballen al Comú, com a base de convivència i benestar organitzatiu.
- Fer seguiment i avaluació del Protocol per tal de revisar-ne l'eficàcia, introduir-hi millores i garantir-ne el compliment efectiu. En aquest sentit, cada quatre anys es durà a terme obligatòriament una revisió d'aquest Protocol.

5. Àmbit d'aplicació

Àmbit relacional

Aquest Protocol d'assetjament serà aplicable a qualsevol persona membre de l'Administració comunal, amb independència de la seva relació laboral:

- El personal funcionari, el personal interí i el personal extern subcontractat.
- El personal de relació especial, els directors/es i càrrecs de confiança o nomenaments externs.
- Els membres de la corporació, incloent-hi cònsols, consellers/es i càrrecs electes.
- El/La secretari/ària general, el/la secretari/ària de cònsols i l'interventor/a comunal.

També serà aplicable a les relacions de qualsevol dels actors esmentats anteriorment amb usuaris/àries de serveis i proveïdors/es i les persones de les quals es pugui demostrar aquesta condició en el moment dels fets denunciats.

Així mateix, els principis que regeixen aquest Protocol d'assetjament són també extensius a totes les actuacions del Comú, els seus projectes i les seves relacions socials.

Àmbit d'espai

Aquest Protocol serà aplicable a qualsevol situació susceptible d'assetjament laboral que es produeixi:

- A qualsevol dependència interna o espai físic del Comú, incloent espais comuns com menjadors, passadissos, vestidors, zones de descans, lavabos i sales de reunions.
- A qualsevol espai de treball extern vinculat a l'activitat del Comú, com ara magatzems, vehicles, parcs o altres llocs on es desenvolupin funcions laborals fora de les dependències habituals.
- En actes oficials, reunions, formacions, esdeveniments o activitats socials organitzats pel Comú o en representació institucional.
- Durant els desplaçaments i viatges de treball, amb independència del mitjà de transport utilitzat, inclosos els vehicles del Comú.
- En l'àmbit digital o mitjançant l'ús de correus electrònics, missatgeria instantània, xarxes internes o altres mitjans tecnològics.
- En situacions que es donin fora de l'horari laboral o fora del lloc de treball quan tinguin relació amb l'activitat laboral o institucional del Comú.

Àmbit temporal

El Protocol serà aplicable a qualsevol situació d'assetjament o conducta discriminatòria ocorreguda durant la vigència de la relació professional o laboral amb el Comú d'Encamp, així com a les situacions que s'hagin produït un cop finalitzada, sempre que estiguin dins dels terminis legals de

prescripció que siguin aplicables al Comú (penals, civils, administratius o laborals, segons correspongui).

6. Conductes

L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe són formes específiques i especialment greus de discriminació. En funció del seu impacte i de les circumstàncies concretes, una sola acció o comportament pot ser suficient perquè es qualifiqui com a assetjament sexual o per raó de gènere.

Es consideraran conductes d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries les següents:

a) Assetjament sexual

> *Es considera assetjament sexual qualsevol comportament, verbal, no verbal o físic**, de naturalesa sexual,** que tingui el propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.*

L'assetjament sexual es pot produir tant entre persones del mateix nivell jeràrquic (assetjament horitzontal) com entre persones amb diferent posició dins de l'organització (assetjament vertical). També pot ser exercit per persones externes vinculades al Comú, com ara usuaris/àres, proveïdors/es o professionals de serveis contractats.

Sense excloure o limitar, poden evidenciar l'existència d'una conducta d'assetjament sexual els comportaments següents:

Verbal

- Difondre rumors, preguntar o explicar detalls sobre la vida sexual i les preferències sexuals d'una persona.

- Fer comentaris o bromes sexuals obscens.
- Fer comentaris grollers sobre el cos o l'aparença física.
- Oferir cites compromeses, la participació en activitats lúdiques no desitjades o pressionar per concretar-les.
- Fer demandes de favors sexuals.

No verbal

- Fer mirades lascives al cos.
- Fer gestos obscens.
- Fer ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges de contingut sexualment explícit.
- Enregistrar, difondre o publicar informació, vídeos i imatges relacionats amb la vida sexual de les persones a través de mitjans digitals.
- Enviar correus electrònics, cartes, notes o missatges de contingut sexual de caràcter ofensiu per qualsevol mitjà, inclosos els digitals.

Físic

- Fer apropaments físics excessius, generant incomoditat o sensació d'intimidació.
- Arraconar o amenaçar una persona, buscar deliberadament quedar-se a soles innecessàriament amb una persona.
- Imposar el contacte físic deliberat i no sol·licitat (pessigar, tocar, fer massatges no desitjats).
- Forçar la persona assetjada a escollir entre sotmetre's a peticions sexuals o perdre certs beneficis o condicions de treball (xantatge sexual).
- Crear un ambient intimidatori, hostil o ofensiu a través de comentaris de naturalesa sexual, bromes, etc., amb insistència i repetició (assetjament ambiental).

- Amenaçar amb paraules, gestos o conductes amb una actitud intimidatòria, amb percepció de risc.

b) Assetjament per raó de sexe

*Es considera assetjament per raó de sexe qualsevol comportament **efectuat a una persona en funció del sexe o gènere**, amb la finalitat o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat i de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.*
Es basa en actituds discriminatòries o vexatòries pel fet de ser dona o home.

L'assetjament per raó de sexe també es pot produir tant entre persones del mateix nivell jeràrquic (assetjament horitzontal) com entre persones amb diferent posició dins de l'organització (assetjament vertical). També pot ser exercit per persones externes vinculades al Comú, com ara usuaris/àries, proveïdors/es o professionals de serveis contractats.

Es pot considerar assetjament per raó de sexe, sense excloure'n o limitar-ne d'altres, els comportaments següents:

- Tenir actituds condescendents o paternalistes. Les conductes condescendents es donen quan el subjecte actua de manera que vol adaptar-se al gust i la voluntat de la persona però no des d'un punt de vista professional.
- Proferir insults basats en el sexe de la persona treballadora.
- Tenir conductes discriminatòries per raó de sexe.
- Fer servir formes ofensives per adreçar-se a la persona.
- Ridiculitzar i menystenir les capacitats, les habilitats i el potencial intel·lectual d'una persona per raó de sexe.
- Utilitzar humor sexista.
- Ignorar les aportacions, els comentaris o les accions d'una persona per raó de sexe.

- Fer assetjament ambiental per raó de sexe.
- No assignar tasques (treball efectiu) o assignar tasques no relacionades directament amb la funció o el rol o degradants per raó de sexe.
- Negar o ocultar mitjans de treball o facilitar dades errònies per raó de sexe.
- Assignar treballs molt superiors o molt inferiors a les competències o qualificacions de la persona per raó de sexe. Donar ordres contradictòries o impossibles d'acomplir per raó de sexe.
- Robar pertinences, documents i eines de treball, esborrar arxius de l'ordinador o manipular les eines de treball, i causar així un perjudici per raó de sexe.

c) Conductes discriminatòries:

*Qualsevol tracte diferenciat, menyscabament, d'exclusió o limitació de drets i oportunitats, ja sigui directa o indirectament, basat en les situacions protegides per la Llei 13/2019 p*er a la igualtat de tracte i la no-discriminació*, article 4.2:*
«Naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, origen racial o ètnic, sexe o gènere femení, religió, convicció o opinió filosòfica, política o sindical, llengua, edat, discapacitat, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.»

Es poden considerar conductes discriminatòries , sense excloure o limitar-ne d'altres, els comportaments següents:

Naixement

- Negar l'accés a certs serveis o drets a persones nascudes fora del país.
- Tractar desfavorablement algú per ser fill d'immigrants.
- Discriminar algú pel seu lloc de naixement.

Nacionalitat o manca de nacionalitat

- Exigir una documentació específica només a persones d'una determinada nacionalitat.
- Tracte desigual a les promocions pel fet de tenir o no tenir una determinada nacionalitat.
- Tractar de manera despectiva algú pel fet de la seva nacionalitat.

Origen físic, ètnic o racial

- Fer comentaris despectius basats en l'aparença física d'una persona.
- Assignar tasques menys desitjables a persones treballadores d'un cert grup ètnic.
- Discriminar algú o oferir-li un tracte diferent pel fet del color de la seva pell o els trets físics de la seva fisonomia.

Religió

- No atendre ni valorar adequadament sol·licituds per a pràctiques o costums religiosos, o prohibir maneres de vestir, llevat que contradiguin el Codi de vestimenta i uniformitat del Comú d'Encamp, sempre d'acord amb criteris de proporcionalitat i no-discriminació.
- Fer burles sobre les creences religioses d'una persona.
- Discriminar o oferir un tracte diferent per motiu de les creences o conviccions religioses.

Convicció o opinió filosòfica, política o sindical

- Discriminar algú per la seva manera de pensar o les seves creences.
- Tractar injustament o aïllar algú per les seves opinions polítiques.

- Fer comentaris despectius o burles constants relacionats amb les-idees polítiques d'una persona.
- Excloure la persona de determinades reunions o espais de decisió sense motiu organitzatiu clar.
- Assignar tasques de menys valor o invisibilitzar la contribució d'una persona en projectes rellevants.
- Oferir menys oportunitats laborals a persones afiliades a determinats sindicats o grups polítics.

Llengua

- Excloure persones de discussions o decisions per no dominar una llengua concreta.
- Oferir a algú un tracte diferent pel fet de parlar o no parlar una determinada llengua.

Edat

- No contractar persones més grans de 50 anys atenent motius relatius a la seva edat.
- Excloure joves de projectes importants per falta d'experiència.
- Oferir un tracte diferent a algú justificant la seva edat o generació.

Discapacitat

- Fer bromes o comentaris ofensius sobre la discapacitat de la persona.
- Negar adaptacions raonables a una persona amb discapacitat.
- Excloure persones amb discapacitat de determinades activitats socials o laborals sense una causa objectiva, justificada i proporcional, o sense haver valorat prèviament possibles mesures d'adaptació que permetin la seva participació.

- Oferir un tracte diferent no justificat a algú pel simple fet de mostrar una discapacitat.

Orientació sexual

- Fer bromes o comentaris ofensius sobre l'orientació sexual d'algú.
- Negar beneficis o drets a parelles del mateix sexe.
- Oferir un tracte diferent no justificat (discriminació) a algú pel fet de la seva orientació sexual.

Identitat o expressió de gènere

- Adoptar conductes de burla, menyspreu, exclusió o tracte degradant cap a una persona per qualsevol circumstància personal, quan generin un entorn intimidatori, ofensiu o humiliant.
- Fer comentaris negatius sobre la forma en què algú expressa el seu gènere.
- Tractar de manera discriminatòria algú o oferir-li un tracte diferent basat exclusivament en la manera d'expressar la seva orientació sexual o gènere.

Davant de qualsevol situació que pugui encaixar dins les definicions d'assetjament per raó de sexe, assetjament sexual o altres conductes discriminatòries recollides en aquest Protocol, és necessari activar el procediment establert, independentment de la intensitat, la persistència o la gravetat aparent dels fets.

Detectar-ho i comunicar-ho és una responsabilitat, no només ètica, sinó també jurídica, recollida en la legislació vigent. Complir amb aquest

deure contribueix a garantir un entorn de treball segur, respectuós i lliure d'assetjament.

Per aquest motiu, és important que, davant qualsevol dubte o sospita, s'activi el protocol a través del canal establert, a fi de garantir una actuació adequada, amb totes les garanties de confidencialitat i seguretat jurídica.

7. Drets i obligacions de l'organització

A continuació, definim els drets i les obligacions bàsics en l'abordatge i la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.

Obligacions del Comú

- Prevenció: Adoptar mesures per evitar situacions d'assetjament, mitjançant accions de sensibilització, formació i protocols clars.
- Actuació: Intervenir de manera diligent i efectiva davant qualsevol denúncia, garantint una resposta ràpida i adequada.
- Confidencialitat: Preservar la identitat i la informació de totes les persones implicades al llarg de tot el procediment.
- No represàlia: Evitar qualsevol conseqüència negativa per a les persones que denuncien o col·laboren de bona fe en el procés.
- Formació específica: Assegurar que les persones responsables del procediment rebin una formació adequada i contínua.
- Manteniment de les condicions laborals: Garantir que la situació laboral de les persones implicades no es vegi alterada injustament durant la tramitació del cas.

Drets de les persones víctimes

- Dret a ser escoltades i respectades: Les persones que denuncien una situació d'assetjament han de ser escoltades amb respecte i

les seves manifestacions s'han de prendre en consideració amb objectivitat i imparcialitat, sense cap mena de discriminació ni victimització secundària.

- Dret a la confidencialitat: La identitat de la víctima i les circumstàncies de l'assetjament s'han de tractar amb la màxima confidencialitat. Cal vetllar per mantenir l'anonimat d'aquestes persones, si així ho sol·liciten.
- Dret a la protecció: Les víctimes han de ser protegides de qualsevol mena de discriminació per part de la persona assetjadora o de qualsevol altra persona que formi part del Comú i que hagi participat en les conductes discriminatòries.
- Dret a l'atenció i el suport: Les víctimes han de rebre l'atenció i el suport necessaris per superar l'assetjament, tant des del Comú com des d'altres recursos externs.

Drets de les persones denunciades

- Dret a la presumpció d'innocència: Les persones han de ser escoltades i respectades en el procés d'investigació.
- Dret a la reparació pública: En el cas de demostrar-se innocents i haver transcendit la seva implicació en la denúncia.

8. Procediment d'actuació intern

a. <u>Canal d'entrada de les denúncies i queixes</u>

El Comú posarà a disposició de les persones treballadores un servei extern per presentar les denúncies mitjançant una aplicació digital.

Tota queixa o denúncia s'ha de fer a través d'aquesta aplicació, coneguda com a "canal ètic", i es pot fer de forma completament anònima. Durant tot el procés es garantirà l'anonimització de les dades personals.

Una vegada s'hagi fet arribar la queixa o denúncia, la persona que transmet la situació pot sol·licitar que la comunicació continuï sent de forma escrita, per trucada telefònica o bé presencialment.

b. Persones i rols

Per garantir una gestió imparcial, confidencial i professional de les situacions d'assetjament o discriminació, el Comú d'Encamp externalitzarà la gestió dels casos a una empresa especialitzada i independent.

Aquestes persones expertes, que actuen com a **persones referents externes**, són les encarregades:

- De rebre i analitzar les comunicacions presentades.
- D'informar i assessorar durant tot el procés les persones implicades.
- D'activar el protocol i dur a terme, si escau, la investigació dels fets.
- D'elaborar un informe vinculant amb la proposta d'actuació més adequada.
- De garantir una gestió objectiva, imparcial i amb totes les garanties de confidencialitat.

A més, el Comú designarà dues **persones referents internes,** que actuaran en coordinació amb l'equip extern. Aquestes persones no tenen funcions d'investigació, sinó que actuen com a figures de seguiment i suport dins de l'organització. Les persones nomenades són:

- Sr. Ramón González Simón, director de Recursos Humans: rgonzalezs@encamp.ad
- Sra. Virginia García Estévez, tècnica en Treball Social: virginia@encamp.ad

La seva funció principal és vetllar per la correcta aplicació del Protocol, fer seguiment de les actuacions acordades i fomentar la recuperació d'un entorn laboral segur i respectuós.

Un cop rebuda la proposta d'actuació elaborada per l'equip extern, les persones referents internes valoraran si les mesures proposades s'ajusten a les característiques i al funcionament intern del Comú. En cas que sigui necessari, podran adaptar la forma d'aplicació de les accions per garantir-ne l'eficàcia, sempre respectant els principis de justícia, protecció i no-revictimització.

Les persones referents internes seran designades cada quatre anys, mitjançant un acord de la Junta de Govern:

Comissió d'Investigació:

Per a cada situació comunicada, es constituirà una Comissió d'Investigació *ad hoc,* sempre liderada per la persona referent externa.

En el cas que la gravetat o la complexitat del cas ho requereixin, es podrà ampliar la composició amb la participació d'una o més persones referents internes, i constituir una Comissió Mixta d'Investigació. Aquesta actuació es farà sempre amb l'objectiu de garantir la màxima imparcialitat i qualitat del procés.

Comitè de Direcció o la persona directiva:

La Direcció del Comú, representada la persona que ocupi la secretaria general, serà informada periòdicament de l'estat del cas, amb l'objectiu de garantir el seguiment institucional sense intervenir en la instrucció.

c. <u>Identificació de la situació d'assetjament</u>

La detecció i identificació de la situació d'assetjament es produeix quan una persona, sigui la víctima o no, comunica pel canal establert la queixa

o denúncia d'estar patint o d'haver detectat un possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries o de tenir-ne informació.

En aquest cas, s'inicia el procediment d'actuació a través del contacte de la persona de referència externa, encarregada de rebre i acompanyar la persona.

Hi ha fets indirectes que també poden mostrar una situació sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. En aquest cas, el Comú té l'obligació de formar i sensibilitzar en aquesta matèria, perquè qualsevol persona de l'organització que tingui indicis pugui activar el Protocol a través del canal definit o qualsevol altre canal de comunicació interna.

Hi ha diversos signes que poden indicar que s'està produint una situació d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Aquests senyals poden variar en funció del tipus d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries però alguns dels més comuns inclouen:

- Canvis en el comportament de la víctima. La víctima pot experimentar canvis d'humor, fatiga, dificultats per concentrar-se o problemes per dormir. També pot començar a evitar situacions en què hagi de relacionar-se amb la persona assetjadora o discriminadora.

- Baixada significativa de la quantitat i la qualitat de les interaccions d'una persona en l'entorn de treball.

- Descens significatiu del nivell motivacional de la persona per la feina, reducció de la concentració, l'aportació, el rendiment o l'eficiència.

- Declaracions indirectes de la víctima. La víctima pot parlar sobre l'assetjament o discriminació amb altres persones, o pot expressar sentiments de por, ansietat o ira.

- Comportament de la persona assetjadora o discriminadora. La persona assetjadora pot dirigir-se a la víctima de manera ofensiva o despectiva. També pot intentar intimidar o controlar la víctima.

- Canvis en el clima laboral. El clima laboral pot esdevenir tens o hostil a causa de l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Les altres persones treballadores poden evitar la víctima o la persona assetjadora o discriminadora.

Si qualsevol persona treballadora observa algun d'aquests signes, és important que actuï. Pot parlar amb la víctima per donar-li el seu punt de vista sobre el que està percebent o com s'està sentint en aquesta situació, donar-li suport i encoratjar-la a emetre la queixa o denunciar l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries a la persona referent. Qualsevol empleat/ada també pot denunciar situacions d'assetjament, si n'és coneixedor/a.

La detecció de la situació d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries també pot provenir d'un contacte directe d'alguna de les persones vinculades a la prevenció i la gestió de la salut de la persona assetjada o discriminada (metge referent, professional de la salut mental, etc.).

És important recordar que l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries no és acceptable en cap circumstància. Les persones que en puguin ser víctimes no estan soles, ja que existeixen recursos disponibles per oferir suport i facilitar la recuperació del benestar.

d. Valoració de la situació

La valoració de la situació és responsabilitat de l'empresa externa que gestionarà les denúncies. L'empresa externa especialitzada disposa de persones amb la formació i la sensibilització suficients, les eines apropiades, el temps disponible adient i les condicions generals necessàries per poder activar el Protocol de manera àgil i efectiva i poder oferir una resposta ràpida, precisa, objectiva i independent.

e. Procés d'intervenció

NORMES BÀSIQUES

Les normes bàsiques i els principis que regiran el procés d'intervenció són:

- Tot el procediment serà urgent i confidencial, protegint la dignitat i la intimitat de les persones afectades.
- Totes les actuacions es documentaran per escrit, aixecant acta de totes les reunions.
- En cas d'incloure-hi declaracions, han d'estar subscrites pels qui les hagin fet.
- Es garantirà l'audiència de les parts implicades, permetent formular al·legacions.
- Tant la persona afectada com la persona denunciada podran anar acompanyades durant tots els tràmits del procediment, si així ho sol·liciten, per una persona treballadora del Comú de la seva confiança o, si escau, per una persona membre de la Comissió de Personal.
- Els documents que es generin durant el procediment seran confidencials i només hi podran tenir accés les persones que intervinguin en el procés de tramitació i resolució de les denúncies, després de signar un compromís de confidencialitat.
- Un cop finalitzada la instrucció, la Junta de Govern en serà informada.

- El procés no podrà ser superior a 25 dies laborables, tot i que es poden prorrogar en casos complexos degudament justificats.
- Mitjançant l'aplicació digital coneguda com a "canal ètic" es garantirà una comunicació contínua i fluida amb les parts implicades (persona denunciant i persona denunciada).

Respecte a les vies de resolució, aquest Protocol n'inclou dues, en funció de l'abast i la gravetat de l'incident:

En el si de l'empresa

- D'acord amb el procediment previst en aquest Protocol.
- A través d'un procés de conciliació o mediació intern.

Amb l'ajuda de persones assessores externes especialitzades

- En funció de la gravetat dels fets, es pot recórrer a la gestió o la mediació de persones externes, que a més a més poden contactar amb altres especialistes (ajuda psicològica, assessorament legal o d'altres).

FASES DEL PROCEDIMENT

1. Detecció de la situació

És el moment en què, a través del canal de denúncia, entra la comunicació que identifica un possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries i, en funció d'aquesta informació, l'empresa externa, dotada d'un equip d'especialistes, decideix l'activació del Protocol de mesures preventives i d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual, per raó de sexe o d'altres conductes discriminatòries (triatge).

2. Assessorament a la persona que denuncia

Un cop la persona comunica una situació que pot constituir assetjament sexual, per raó de sexe o conducta discriminatòria a través del canal habilitat, es posa en marxa la fase d'assessorament.

L'objectiu és assegurar que la persona comprengui el funcionament del Protocol, se senti acompanyada i pugui prendre una decisió informada sobre com procedir, sense pressions ni riscos de revictimització.

Aquest assessorament el farà la persona externa referent del Protocol, garantint en tot moment la confidencialitat, la neutralitat i la protecció de la persona comunicant.

Aquesta fase té caràcter informatiu i no vinculant, i inclou els elements següents:

- Acollida i escolta activa de la persona comunicant.
- Explicació del Protocol i del procediment: fases, terminis aproximats, drets i garanties.
- Orientació sobre possibles vies d'actuació, en funció del cas: canal formal, resolució informal o derivació a altres serveis.
- Informació sobre les mesures de protecció, incloent-hi la confidencialitat, la prohibició de represàlies i, si escau, la possibilitat d'aplicar mesures cautelars.
- Recomanar l'acompanyament extern o suport psicològic, si es considera necessari.
- Confidencialitat, neutralitat i respecte en tot moment.

Un cop la persona afectada o informant hagi estat degudament assessorada, podrà prendre la determinació de continuar amb el procediment i activar el Protocol mitjançant la presentació d'una denúncia interna, o bé decidir no fer-ho. Tanmateix, si l'organització

disposa d'indicis suficients i raonables que indiquin l'existència d'una conducta d'assetjament o discriminació, podrà activar el Protocol sense el consentiment explícit de la persona afectada, atès que la inacció podria constituir un incompliment de l'obligació legal de prevenir i actuar davant aquestes situacions.

En tot cas, la persona afectada o comunicant serà informada de les actuacions i degudament protegida durant tot el procés, garantint la seva seguretat, el respecte a la seva intimitat i la confidencialitat de les seves dades.

3. Identificació de les persones implicades

El primer pas implica la identificació clara i concreta de les persones actores en el possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries, la persona víctima, la persona denunciada i, si escau, les persones que han fet arribar la comunicació o possibles testimonis.

Una vegada identificades les persones, s'estableix l'ordre i el tipus d'actuació i comença la fase d'instrucció o d'investigació.

Tot aquest procés està subjecte a anonimització de les dades personals, a través del mateix canal ètic (fer anònimes les dades per impedir la identificació personal), que requereixen una protecció de dades reforçada per a aquest tipus de situacions.

4. Instrucció: entrevista i recollida de dades

La fase instructora o d'investigació té com a objectiu analitzar els fets comunicats i recollir tota la informació rellevant per al cas i elaborar un

informe preliminar o vinculant. En aquest estudi s'avalua si hi ha indicis suficients per determinar, o no, l'existència d'un cas d'assetjament sexual, per raó de sexe o conductes discriminatòries.

En aquest moment s'estableixen les diligències, proves o actuacions que la persona de referència consideri adients, incloent-hi totes les persones identificades i mantenint l'anonimat de les persones i la confidencialitat del contingut de les actuacions.

En totes les diligències que s'efectuïn amb les diverses persones (persona denunciant, persona víctima, testimoni o persona denunciada o altres) se'ls donarà una còpia del document ***Annex 2 – Compromís de confidencialitat.***

La diligència més important és la relativa a la recollida de la informació de la víctima o persona denunciant. Per fer l'entrevista i recollir informació, es presenta el model ***Annex 3 – Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia***. En aquest punt, és important informar la persona que se li demanarà que signi la declaració, així com qualsevol prova que aporti.

Així mateix, en cas de comptar amb testimonis, es presenta el model d'entrevista específic per a testimonis, inclòs a l'***Annex 4 – Model d'entrevista i recollida de dades. Testimoni,*** amb l'objectiu de garantir la coherència i el rigor en la recollida d'informació durant tot el procediment.

Per tal de garantir el dret de la persona denunciada a ser escoltada i aportar la seva versió dels fets, s'establirà el contacte necessari per tal que pugui explicar els fets des del seu punt de vista. En aquest cas, serà molt important que es mantingui l'anonimat tant de la persona denunciant com dels testimonis. En aquesta diligència, es presenta el

document ***Annex 5 – Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada*** com a base del document de la denúncia.

La persona que fa la denúncia només ha d'aportar indicis que es fonamentin en actuacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. De la mateixa manera, la persona denunciada podrà provar l'absència d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries aportant les proves que consideri.

En cas que els fets denunciats estiguin només en el plànol de la queixa (no s'assenyala la persona denunciada) o del conflicte personal (motius laborals únicament), la persona referent interna intentarà resoldre el conflicte actuant com a tercer en una conciliació informal o procés de mediació entre les parts implicades. Aquesta conciliació es podrà fer amb les dues parts de forma conjunta o de forma individualitzada, incloent-hi la possibilitat de no comunicar la identitat de la persona que formula la queixa a la persona acusada.

En aquesta fase és important que totes les persones implicades coneguin les actuacions efectuades i s'ha de garantir l'audiència de totes elles.

En qualsevol moment del cicle d'instrucció o investigació, es poden definir totes les mesures cautelars que es creguin convenients, per tal de garantir els drets, tant de la persona víctima, com de la persona denunciada.

Durant la fase d'investigació/instrucció les mesures cautelars que es poden adoptar poden ser les següents:

Per a la persona afectada

- Distància: La persona denunciada està obligada a mantenir-se a una distància determinada de la possible víctima.
- Prohibició de comunicació: La persona denunciada té prohibit contactar amb la possible víctima, per qualsevol mitjà.

- Prohibició d'aproximació: La persona denunciada té prohibit acostar-se a la possible víctima en un lloc determinat, com ara el seu lloc de treball o el seu domicili personal.
- En determinats casos, i si hi ha hagut denúncia a la Policia o actuació de la Batllia, es poden adoptar altres mesures cautelars, com ara la prohibició de la persona denunciada d'accedir a certes xarxes socials o de tenir contacte amb algunes persones.

Per a la persona denunciada

- Prohibició d'accedir al lloc de treball de la possible víctima.
- Prohibició de prendre part en determinades activitats, com ara l'organització d'esdeveniments o la participació en reunions.
- En determinats casos, i si hi ha hagut denúncia a la Policia o actuació de la Batllia, es poden adoptar altres mesures cautelars.

La sol·licitud de mesures cautelars es presentarà per part de la persona delegada o a sol·licitud de la possible víctima. Les mesures de protecció hauran de ser valorades i aprovades per la Junta de Govern, atesa la seva capacitat d'actuació immediata.

En casos molt concrets, també es poden sol·licitar i determinar mesures cautelars per a les persones testimonis o denunciants si no són la víctima.

5. Redacció de l'informe preliminar

El pas següent, una vegada recollida tota la informació i portades a terme totes les diligències, és elaborar l'informe preliminar per part de l'empresa externa. Aquest document inclourà de manera detallada una descripció clara del que s'ha observat, unes conclusions i una proposta d'actuació o mesures. En aquest estudi no constaran les dades

personals de les persones afectades sinó la seva pseudonimització (substitució de les dades identificatives per codis per protegir la identitat).

6. Comunicació i al·legacions

L'informe preliminar és un document de caràcter tècnic, intern, confidencial i no vinculant, atès que les seves conclusions s'han de completar amb les al·legacions que puguin formular les parts implicades. L'estudi no incorpora dades personals identificatives, ja que han estat prèviament pseudonimitzades. L'informe preliminar es remet exclusivament a les persones referents internes, que comuniquen a les parts les conclusions corresponents, a fi que, si ho consideren oportú, puguin presentar al·legacions per escrit en el termini de cinc (5) dies laborables. Aquest és el moment perquè ambdues parts puguin formular puntualitzacions, comentaris o desacords abans de la redacció de l'informe final i del tancament formal del procediment.

En cas que no es presentin al·legacions en el termini establert, l'anàlisi preliminar de conclusions adquirirà la condició d'informe final vinculant, sense necessitat d'emetre un nou document.

7. Conclusions, informe final, accions i mesures disciplinàries

Un cop rebudes i analitzades, si escau, les al·legacions presentades per les parts implicades, l'empresa externa redactarà l'informe final de conclusions o vinculant. Aquest document posarà fi al procediment i recollirà les decisions definitives adoptades.

Aquesta fase d'investigació finalitza amb la redacció de l'informe final vinculant i s'ha de completar en vint (20) dies laborables com a màxim des de la recepció de la denúncia interna. Aquest termini es pot ampliar de manera justificada en funció de la complexitat del cas, la necessitat

de recollir més informació o la disponibilitat de les persones implicades, sempre que es garanteixi la diligència deguda en tot el procediment.

Aquest informe final recollirà:

- Les conclusions de la fase instructora o d'investigació.
- Les accions que ha de dur a terme el Comú, com ara l'arxivament o el tancament del cas (si escau).
- L'adopció de mesures disciplinàries, si es considera oportú.
- Les propostes de millora organitzativa que s'hagin identificat durant el procés.

Per elaborar aquest informe es podrà comptar amb el suport, si es considera adient, d'una altra persona experta, segons la naturalesa i la complexitat del cas.

9. Seguiment i avaluació

Les persones referents internes es comprometen a revisar aquest Protocol després de cada cas per tal de detectar millores en el seu procediment o en la preservació dels drets i les obligacions descrits.

Les persones referents internes elaboraran amb caràcter anual un informe per presentar a la Junta de Govern en què s'informarà de tots els procediments i s'avaluarà el funcionament del Protocol, amb indicació expressa dels aspectes que s'hagin de modificar a l'efecte de millorar-ne el funcionament.

10. Mesures preventives

La prevenció és l'eina fonamental per evitar situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries i per fomentar

un entorn de treball basat en el respecte, la dignitat i la salut psicosocial. El Comú d'Encamp assumeix el compromís de desplegar de forma regular accions de sensibilització i capacitació per a tot el personal de manera adaptada a les característiques de l'organització pública i dels seus serveis.

Aquí s'enumeren algunes mesures per desenvolupar de forma preventiva a l'efecte de minimitzar les situacions d'assetjament, com poden ser:

- Oferir estratègies de sensibilització per a totes les persones treballadores i tots els actors implicats (usuaris/àries, persones proveïdores, etc.).
- Treballar amb aspectes de *cultura de tolerància zero* davant de l'assetjament per qualsevol causa.
- Difondre el Protocol entre tota la plantilla del Comú, així com efectuar campanyes d'informació sobre el seu contingut.
- Planificar formació específica sobre la prevenció de l'assetjament laboral, sexual, per raó de sexe i d'altres conductes discriminatòries.
- Organitzar seminaris de conscienciació oberts als col·lectius que es relacionen amb les persones treballadores, com per exemple les famílies.
- Planificar i fer públic un pla de formació específic per a totes les persones directives i comandaments amb responsabilitats sobre persones i equips.

Per acabar, s'estableixen una sèrie d'indicadors per tal d'avaluar l'impacte de les accions preventives, com també per mesurar l'eficàcia de totes les actuacions descrites en aquest Protocol.

En concret, es fixaran els **indicadors anyals** de seguiment següents:

- ✓ Nombre de casos denunciats segons el tipus d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.

- ✓ Nombre de casos tancats favorablement.
- ✓ Nombre i tipus de sancions derivades dels casos d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.
- ✓ Hores en accions de formació i sensibilització respecte a l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.
- ✓ Enquesta de satisfacció sobre el procediment/Protocol a les persones involucrades en un procés, per detectar millores.

11. Protecció de les persones

Aquest Protocol, a través del canal habilitat a aquest efecte, garanteix la confidencialitat, la protecció de dades i el respecte a la intimitat de totes les persones implicades en una possible situació d'assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries. Aquesta protecció s'estén a la persona afectada, la persona denunciada i totes les que col·laborin en el procediment com a testimonis.

Aquest compromís respon al principi fonamental de protegir la dignitat de les persones i assegurar la confiança en el procediment.

Deures de confidencialitat

- Totes les persones que participin en qualsevol fase del procediment (incloses les persones referents internes, els membres de la comissió instructora, testimonis, personal de Recursos Humans i Direcció) tenen l'obligació de mantenir una estricta confidencialitat sobre els fets coneguts i la identitat de les parts implicades i hauran de signar el corresponent ***Compromís de confidencialitat (Annex 2),*** com a condició indispensable per prendre part en el procediment. Els òrgans de govern que puguin ser informats del resultat del procediment rebran únicament la informació necessària per a la presa de decisions, amb el nivell de pseudonimització adequat, i

restaran subjectes al deure de confidencialitat inherent al seu càrrec.

- Queda prohibida la divulgació o transmissió d'informació relacionada amb les comunicacions, les investigacions o les resolucions del Protocol a qualsevol persona aliena al procediment.
- Aquest deure de reserva s'aplica abans, durant i després de la tramitació del cas i afecta tots els formats de comunicació utilitzats (oral, escrit, digital).

Protecció de dades personals

- Totes les dades recollides durant el procediment (incloses les de caràcter sensible, com les relacionades amb la salut física o mental) es tractaran d'acord amb la Llei qualificada 29/2021, del 28 d'octubre, de protecció de dades personals.

- Les dades només es podran utilitzar amb la finalitat específica de gestionar el cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Queda prohibit qualsevol ús aliè a aquest propòsit.

- En els informes preliminars, intermedis o finals es faran servir tècniques d'anonimització o pseudonimització per evitar la identificació directa de les persones implicades, especialment si l'informe ha de ser compartit amb tercers o òrgans col·legiats.

- La persona denunciada no pot invocar el dret a supressió de les dades quan hagin estat recollides en el marc d'una obligació legal o d'un procediment d'investigació formal.

- El Comú establirà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i la custòdia dels expedients, les entrevistes, les comunicacions i les conclusions del procediment.

Comunicació amb autoritats externes

En cas que els fets comunicats puguin constituir infraccions penals, el Comú els posarà en coneixement de les autoritats policials o judicials competents, garantint en tot moment la confidencialitat de les persones implicades i la coherència amb el procediment intern.

12. Annexos

Annex 1: Procés d'actuació en cas de denúncia
Annex 2: Document de compromís de confidencialitat
Annex 3: Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia
Annex 4: Model d'entrevista i recollida de dades. Testimonis
Annex 5: Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada

Protocol aprovat pel Consell de Comú del 21 de maig del 2026

P. O. del Comú,

Sr. Jordi Babi Montellà

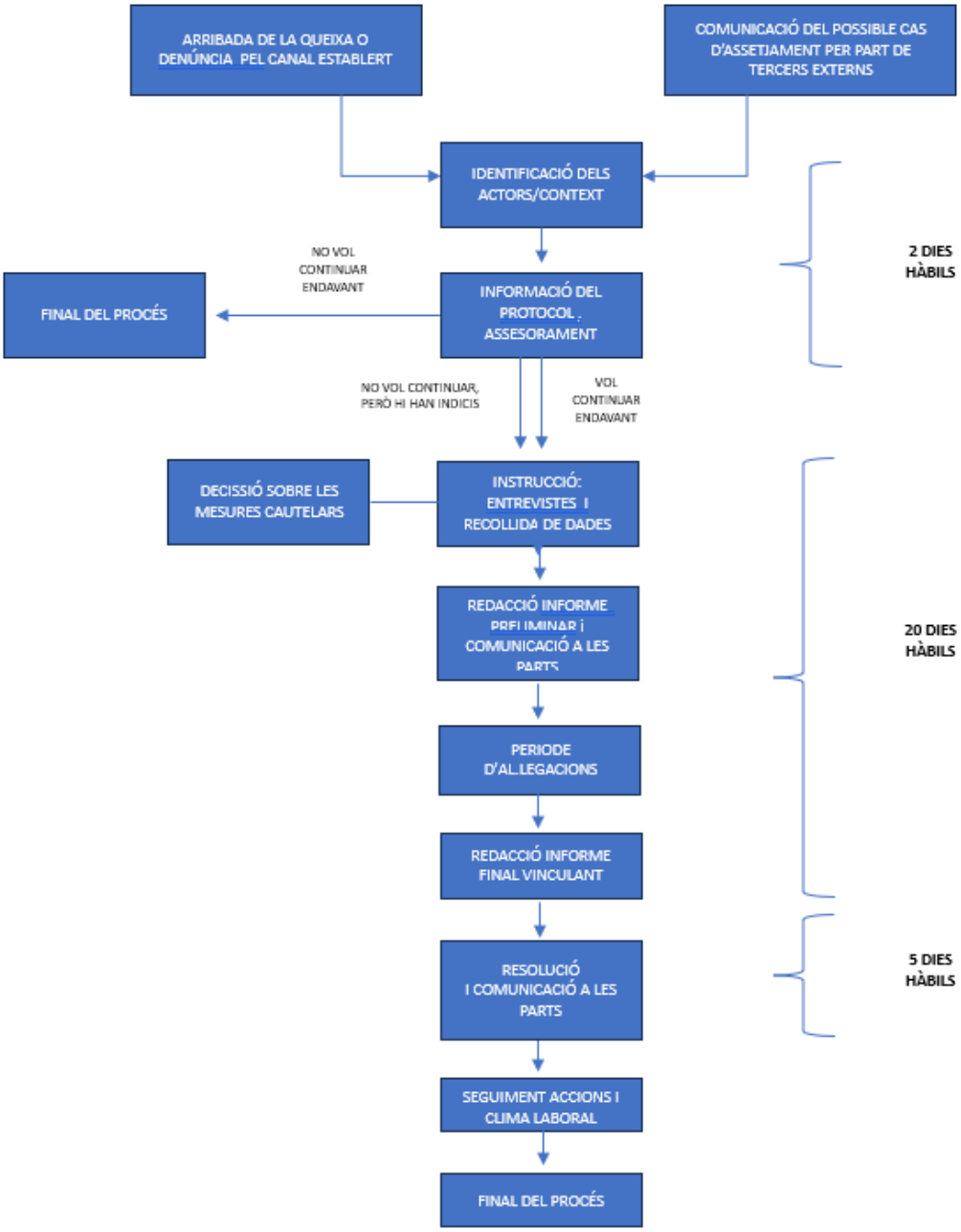
Secretari general del Comú d'Encamp



ANNEXOS

Comú d'Encamp
ANDORRA

ANNEX 1 – Procés d'actuació



ANNEX 2 - Compromís de confidencialitat

El/La Sr./Sra. [*Nom de la persona designada*], havent estat designat/ada pel Comú d'Encamp per intervenir en el procediment de recepció, tramitació, investigació i resolució de les denúncies per assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries que poguessin produir-se en el seu àmbit, es compromet a respectar la confidencialitat, la privadesa, la intimitat i la imparcialitat de les parts al llarg de les fases del procés.

Per tant, i de manera més concreta, manifesto el meu compromís a complir les obligacions següents:

- Garantir la més estricta confidencialitat i reserva sobre el contingut de les denúncies presentades, resoltes o en procés d'investigació de què tingui coneixement, així com vetllar pel compliment de la prohibició de divulgar o transmetre qualsevol tipus d'informació per part de la resta de les persones que intervinguin en el procediment.
- Garantir la dignitat de les persones i el dret a la intimitat al llarg de tot el procediment, així com la igualtat de tracte entre dones i homes.
- Garantir la protecció de la persona denunciant en tot moment.
- Garantir la presumpció d'innocència de la persona denunciada.
- Garantir el tractament reservat i la discreció més absoluta en relació amb la informació sobre les situacions que poguessin ser constitutives d'assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries.
- Garantir la comunicació constant amb els professionals externs implicats en el procés, així com informar i vetllar per la seva responsabilitat sobre la confidencialitat.

Així mateix, declaro que he estat informat/ada de la responsabilitat disciplinària en què podria incórrer per l'incompliment de les obligacions exposades anteriorment.

Signat a Encamp, a [*data*].

Signatura:

ANNEX 3 – Model d'entrevista i recollida de dades. Denúncia

La persona comunicant declara que ha estat informada del funcionament del Protocol per a la prevenció i actuació davant l'assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries, així com del procediment que s'inicia, de les seves garanties de confidencialitat i protecció, del seu dret a ser escoltada, del seguiment del cas, i de la persona referent designada per a l'acompanyament durant tot el procés.

Persona sol·licitant

Nom i cognoms: _____

Relació amb la víctima:_____

Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Identitat de gènere: ☐ Home ☐ Dona ☐ No binari

Descripció del tipus d'assetjament o discriminació

☐ Sexual ☐ Per raó de sexe ☐ Conducta discriminatòria ☐ Altres

Dades de la persona afectada

Nom i cognoms: _____ Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Lloc de treball:_____

Departament:_____

Centre de treball:_____

Telèfon de contacte:_____

Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

Altra informació addicional:

_____

_____

Descripció detallada dels fets, les paraules i les accions concretes:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Context dels fets:

Amb anterioritat a aquests fets, havies tingut algun episodi que calgui destacar amb aquesta persona?

_____

_____Quan va passar? (dia i hora)

_____

_____On va passar? (lloc i context)

_____

_____

Hi havia testimonis?

_____

_____

Has parlat amb alguna persona del que ha succeït?

_____

_____

Creus que hi ha algun aspecte associat amb l'empresa que estigui relacionat amb els fets succeïts?

_____

_____

Altra informació:

_____

_____

Com descrius el teu estat actual?

_____

_____

Documentació annexa: (descriu-la i adjunta-la)

_____

_____

Marqueu les opcions que convinguin

☐ La víctima té intenció de posar una denúncia davant la Policia

☐ La víctima sol·licita mesures de protecció personal

☐ La víctima necessita assistència psicològica professional

☐ Es requereixen mesures especials d'allunyament entre la víctima i la persona denunciada

☐ Altres:

_____

_____

_____

SOL·LICITUD:

☐ Sol·licito l'inici del protocol d'actuació d'abordatge de les conductes d'assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries

Declaració de veracitat

La persona que signa aquesta denúncia manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta denúncia es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.

Protecció de dades:

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a [empresa] en els termes establerts per la normativa aplicable.

Signa la denúncia

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

ANNEX 4 – Model d'entrevista i recollida de dades. Testimonis

La persona compareixent declara que ha estat informada del motiu de la seva intervenció com a testimoni en el marc del Protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries del Comú d'Encamp, així com de les garanties de confidencialitat, respecte i protecció davant represàlies. També declara que ha estat informada del seu rol dins el procediment, i que presta declaració de manera voluntària i lliure de coaccions.

Dades de la persona testimoni:

Lloc de treball:_____

Departament:_____

Centre de treball:_____

Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

En quina situació has estat testimoni?

_____

_____

Què has observat exactament en relació amb els fets comentats?

_____

_____

Has observat o tens coneixement d'altres situacions similars en el mateix entorn o per part de la mateixa persona? En cas afirmatiu, pots descriure-les i indicar si han estat comunicades anteriorment?

_____

_____

Coneixes si hi ha alguna altra persona que també hagi presenciat els fets denunciats o en pugui tenir informació?

_____

_____

Signa la declaració

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

Signatura:

Declaració de veracitat

La persona que signa aquesta declaració manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta declaració es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.

Protecció de dades:

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a [empresa] en els termes establerts per la normativa aplicable.

ANNEX 5 – Model d'entrevista i recollida de dades. Persona denunciada.

La persona denunciada declara que ha estat informada de l'existència d'una comunicació en el marc del Protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe o altres conductes discriminatòries, del procediment que s'inicia, dels seus drets i garanties (com el dret a ser escoltada, la confidencialitat i el dret d'al·legació), així com de la persona referent designada per a l'acompanyament del cas.

Dades de la persona denunciada

Nom i cognoms: _____

Passaport o DNI: _____

Sexe: ☐ Home ☐ Dona

Lloc de treball:_____

Departament:_____

Centre de treball:_____

Telèfon de contacte:_____

Adreça electrònica a l'efecte de comunicacions formals:_____

Descripció detallada dels fets, les paraules i les accions concretes:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Vas participar en alguna de les situacions descrites? En cas afirmatiu, com les expliques?

_____

_____

_____

Hi ha alguna persona que pugui actuar com a testimoni o alguna prova que pugui confirmar la teva versió dels fets? Si és així, indica'n els detalls:

_____

_____

Com descriuries la teva relació amb la persona que ha presentat la comunicació?

_____

_____

_____

Consideres que hi ha algun malentès, conflicte previ o circumstància que cal tenir en compte?

_____

_____

Altres observacions / proves aportades

_____

_____

Signa la declaració

Nom i cognoms: _____

Encamp, a _____

Signatura:

Declaració de veracitat

La persona que signa aquesta declaració manifesta que la informació exposada és certa i que els fets descrits responen a la seva experiència personal. També és conscient que aquesta declaració es tramita amb caràcter confidencial i d'acord amb el Protocol intern de prevenció i actuació davant l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries.

Protecció de dades

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, s'informa que les dades facilitades en aquest document seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament amb la finalitat de gestionar el procediment d'investigació de la denúncia interna per possible cas d'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones entrevistades poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat dirigint-se a [empresa] en els termes establerts per la normativa aplicable.

Protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries

Comú d'Encamp
21 de maig del 2026

Comú d'Encamp
ANDORRA